

8. Înregistrarea eronată a unei cereri de înscriere și a înscrisurilor aferente privind un alt imobil decât cel înscris în cartea funciară; posibilitatea înlăturării din mapa de acte a unor înscrisuri depuse din eroare (Minuta ședinței din data de 13.02.2023, pct. 7)

Un notar public din cadrul Camerei Cluj solicită formularea unui punct de vedere cu privire la următoarea situație juridică:

În momentul înregistrării unei cereri de întabulare a unui act notarial autentificat de biroul notarial, din eroare a fost încărcat în sistemul informatic o altă cerere și un alt act, care nu aveau legătură cu imobilul înscris în respectiva carte funciară.

Reprezentanții BCPI Cluj – Napoca au emis o încheiere de completare, prin care s-a solicitat încărcarea în sistemul informatic a cererii și a actului notarial care se referă la cartea funciară în cauză.

Au fost comunicate documentele corecte, solicitând în același timp ca înscrisurile care nu aveau legătură cu imobilul înscris în respectiva carte funciară să fie îndepărtate/ șterse de la dosarul de întabulare, adică din mapa/ arhiva cărții funciare.

Deși ne-a fost comunicat verbal de către asistentul – registrator că documentele încărcate eronat nu vor apărea la respectivul dosar, ulterior, în urma solicitării copiilor din arhivă, s-a constatat că aceste acte au rămas în evidență.

S-a formulat cerere scrisă către OCPI Cluj prin care s-a solicitat din nou îndepărtarea documentelor încărcate din greșală la dosarul de întabulare. Prin răspunsul nr. 13101/22.11.2022 s-a comunicat faptul că acestea nu pot fi șterse.

Notarul public consideră că aceste documente nu pot rămâne la dosarul în cauză, deoarece ulterior pot fi comunicate unor persoane neautorizate a avea acces la ele, încălcându-se astfel reglementările în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

În urma analizei situației juridice prezentate și a înscrisurilor comunicate în copie, Comisia reține următoarele:

„Mapa cu înscrisurile care au stat la baza efectuării înscrierilor în cartea funciară poate fi consultată de orice persoană interesată, cu respectarea dispozițiilor legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date”, astfel cum dispun prevederile art. 883 alin. (1) teza a II-a din Codul Civil.

Legislația în vigoare nu prevede posibilitatea înlăturării din mapa de acte a unor înscrisuri depuse de solicitantul serviciului de publicitate imobiliară.